

0019769-95.2017.8.26.0196
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Orlando Brossi Júnior
Comarca: Franca
Foro: Foro de Franca
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 06/07/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Rafael de Paula Candido e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Orlando Brossi Júnior

Vistos.

Em cumprimento a determinação proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no Habeas Corpus 217.267, procedo à nova dosimetria da pena, alterando a fundamentação e dispositivo da sentença ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Franca
Foro de Franca
3ª Vara Criminal
Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca - SP - cep 14402-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0019769-95.2017.8.26.0196 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
0019769-95.2017.8.26.0196
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Rafael de Paula Candido e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Orlando Brossi Júnior

Vistos.

Em cumprimento a determinação proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no Habeas Corpus 217.267, procedo à nova dosimetria da pena, alterando a fundamentação e dispositivo da sentença de 10 grau, mantidos os fundamentos e demais elementos da

decisão.

"RAFAEL é primário e não há prova de que se dedique a atividades criminosas e nem que integre organização criminosa. Conta, ainda, com a atenuante de idade (menor de vinte e um anos).

Procedente a denúncia, passo a dosar suas penas.

Consideradas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, "caput", do Código Penal, fixo a pena-base para RAFAEL em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, tendo em vista o preceito sancionador do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Na segunda fase, pese a atenuante da menoridade, impossível a redução da pena aquém do mínimo legal, tal como prescreve a Súmula nº 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Na terceira fase, reduzo a pena de 1/2, nos termos do parágrafo 4º da norma tipificadora – tendo em vista a quantidade considerável de entorpecente – perfazendo a pena de 02 anos e 06 meses de reclusão e o pagamento de 250 dias-multa, a qual torno definitiva, à míngua de outras circunstâncias modificadoras aplicáveis.

PELO EXPOSTO e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra RAFAEL DE PAULA CÂNDIDO e ROGER KEVEN AZEVEDO CAETANO, qualificados nos autos, para o fim de CONDENA-LOS a pena de 02 anos e 06 meses de reclusão e ao pagamento de 250 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, com fundamento no artigo 33, "caput", e seu parágrafo 4º da Lei nº 11.343/06.

Fixo o regime ABERTO para o cumprimento da pena corporal, cabível e suficiente para o caso aqui tratado.

No mais, os réus são primários e as circunstâncias indicam que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se mostra socialmente recomendável, nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal, pelo que substituo aquela por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços a comunidade ou a entidades públicas, por igual período, e multa de dez diárias, no valor mínimo.

Expeça-se alvará de soltura de RAFAEL, regularizando-se a Guia de Recolhimento.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se".

Intime-se.

Franca, 06 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA